

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: 01-1025/INNOTEL-KPS

Căn cứ

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của cả 2 Bên.

Hôm nay, Ngày 11 tháng 10 năm 2025, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên mua”: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG AN NINH KHAI PHÁT

Địa chỉ : 262 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam,

MST : 0310471658

Đại diện : Bà TÔN NỮ QUỲNH CHÂU / Chức vụ: Phó Giám Đốc

Giấy Ủy Quyền số: 01.08/UQ/KPS do Ông ĐÌNH TẤN ĐẠT Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty ký, có hiệu lực từ ngày 01/08/2020 đến khi có văn bản khác thay thế

BÊN B “Bên bán”: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84 28) 3662 1119

MST : 03 04 19 55 05

Tài khoản : 17058209 Ngân Hàng TMCP Á Châu- CN.Tp.HCM

Đại diện : Ông Huỳnh Thanh Hải / Chức vụ: Giám Đốc

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các hàng hóa với số lượng, quy cách sản phẩm, mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

2.1 Quyền và trách nhiệm của Bên B:

- a. Bên B có trách nhiệm cung cấp và bàn giao cho Bên A hàng hóa mới 100%, nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025, Đúng mã hiệu, xuất xứ, phù hợp với chủng loại, số lượng, quy cách và chất lượng đã được nêu trong Phụ lục 01 của Hợp đồng.
- b. Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hoá đơn tài chính hợp lệ và biên bản bàn giao hàng hóa theo số lượng hàng hoá được quy định tại Phụ lục 01 của Hợp đồng.
- c. Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng từ hàng hoá nhập khẩu trong vòng 02 tuần – 04 tuần kể từ ngày giao hàng.
- d. Bên B có quyền tạm ngừng giao hàng cho Bên A khi Bên A không thanh toán đúng hạn như đã thỏa thuận. Việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng chỉ được tiến hành sau khi Bên A hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc cung cấp giấy ủy nhiệm chi xác nhận đã thanh toán cho Bên B.
- e. Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán hoặc nhận hàng, Bên B có quyền: (i) Yêu cầu khắc phục trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày gửi thông báo; (ii) Nếu không khắc phục, Bên B được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và áp dụng chế tài theo Điều 7; (iii) Việc chậm thanh toán hoặc từ chối nhận hàng không có lý do chính đáng sẽ mặc nhiên được xem là lỗi của Bên A.
- f. Bên B không chịu trách nhiệm về việc chậm thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp nguyên nhân do Bên A chậm thanh toán hoặc không phối hợp.
- g. Bên B có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
- h. Có trách nhiệm thay thế kịp thời những hàng hóa không đạt yêu cầu được phát hiện khi kiểm tra hàng hóa.
- i. Có trách nhiệm bảo hành các thiết bị theo Điều 5 của hợp đồng

2.2 Quyền và trách nhiệm của Bên A:

- a. Bên A hỗ trợ cho Bên B thực hiện bàn giao hàng hóa theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.
- b. Bên A có trách nhiệm cử đại diện nhận hàng tại địa điểm giao hàng được nêu theo quy định tại Hợp đồng
- c. Bên A được nhận hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa như thỏa thuận.
- d. Bên A phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 6 Hợp đồng này
- e. Bên A cam kết mục đích sử dụng sản phẩm an toàn thông tin mạng không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
- f. Bên A có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN GIAO HÀNG

3.1 Địa điểm giao hàng

- Địa điểm giao hàng: Số 10 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, HCM, Việt Nam
- Người nhận: Ms Nguyễn Thị Ngọc Thảo
- Số điện thoại: 090 6633792

(*) Bên B có trách nhiệm giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. Hồ Chí Minh. Trường hợp địa điểm giao hàng nằm ngoài khu vực này, Bên B sẽ thông báo trước chi phí phát sinh (nếu có) và chỉ thực hiện giao hàng khi có xác nhận đồng ý từ Bên A. Mọi chi phí vận chuyển phát sinh ngoài nội thành do Bên A chịu.

3.2 Thông báo giao hàng:

- Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản, email hoặc điện thoại chậm nhất là một (01) ngày trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng. ✓
- Khi nhận thông báo giao hàng từ Bên B, Bên A trong vòng không quá 15 ngày phải nhận hàng, quá thời hạn nêu trên xem như Bên A vi phạm hợp đồng. Bên B sẽ không tiếp tục lưu kho hàng hóa và có quyền bán thiết bị cho khách hàng khác. Khi đó, nếu Bên A có nhu cầu đặt lại, đơn hàng sẽ được thực hiện theo đơn giá mới tại thời điểm đặt hàng.

3.3 Thời gian giao hàng:

- Thời gian giao hàng trong vòng: **2 – 4 tuần làm việc** (trừ các ngày nghỉ, nghỉ lễ) tính từ ngày nhận được thanh toán đợt 1 và Thư bảo lãnh thanh toán đợt 2 của Bên A. ✓
- Bên A chỉ đồng ý nhận hàng khi Bên B giao hàng hoá kèm chứng từ nhập khẩu hợp lệ.

3.4 Hồ sơ giao hàng:

- Biên bản bàn giao hàng hoá (04 bản): có ký nhận và đóng dấu treo của hai bên ✓
- Biên bản bàn giao chứng từ (04 bản): có ký nhận và đóng dấu treo của hai bên ✓
- Hóa đơn tài chính hợp lệ

3.5 Điều kiện giao nhận:

- Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng, tình trạng, chủng loại quy cách hàng hóa tại thời điểm nhận hàng. Việc giao nhận được xác nhận bằng Biên bản bàn giao có chữ ký hai Bên.
- Sau khi ký Biên bản bàn giao, hàng hóa được xem là đã giao đúng, đủ. Mọi rủi ro phát sinh sau thời điểm này do Bên A chịu, trừ lỗi thuộc nhà sản xuất hoặc phạm vi bảo hành.
- Việc bàn giao hàng hóa chỉ được hoàn thành khi Bên B giao đúng chủng loại, mã hiệu, số lượng, xuất xứ, chất lượng, có tem bảo hành bên bán và các tiêu chuẩn khác của hàng hóa theo đúng như thỏa thuận trong Hợp Đồng này và Bên A đã nhận được đầy đủ các chứng từ giao hàng quy định tại Điều 5 như bên dưới.
- Trong quá trình bàn giao nếu phát hiện các lỗi, hỏng hóc, sai sót kỹ thuật của hàng hóa hoặc chủng loại, số lượng, xuất xứ, chất lượng và các tiêu chuẩn khác của hàng hóa chưa theo đúng như thỏa thuận trong Hợp Đồng này thì việc bàn giao chỉ được coi là hoàn thành sau khi Bên B đã hoàn thành việc khắc phục các lỗi, sai sót kỹ thuật đó và thực hiện bổ sung hoặc đổi lại hàng hóa theo đúng thỏa thuận tại Hợp Đồng này.

✓

- Nếu Bên B giao hàng không phù hợp với Hợp Đồng, thì Bên B có trách nhiệm thay thế hàng khác cho phù hợp với Hợp Đồng, thời gian thay thế tối đa không quá 03-07 ngày. Nếu thời gian thay thế hàng hóa vượt quá thời gian giao hàng quy định tại Điều 3.3, Bên B sẽ phải nộp phạt cho Bên A với mức 0.05% giá trị Hợp Đồng cho một ngày chậm trễ. Trường hợp hàng thay thế vẫn không phù hợp thì Bên A có quyền trả lại hàng và Bên B có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền Bên A đã thanh toán trước đó cùng số tiền phạt trị giá 8% giá trị hàng hóa giao sai.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

4.1 Thời gian bảo hành (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao hàng hóa): 12 tháng. Phương thức và điều kiện bảo hành áp dụng theo chính sách bảo hành tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và/hoặc Nhà phân phối (nếu có).

4.2 Địa chỉ liên lạc bảo hành:

- 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tel: (84 28) 3 862 1119

4.3 Thời gian làm việc:

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
- Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.

4.4 Điều kiện bảo hành:

- Thời gian bảo hành còn hiệu lực.
- Hư hỏng được xác định không phải do khách hàng dùng sai quy trình kỹ thuật theo yêu cầu của nhà sản xuất.
- Hư hỏng không do chập điện hoặc do sét đánh, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào liên quan đến nguồn điện.

4.5 Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:

- Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
- Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
- Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
- Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.

(*) Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên A phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

4.6 Bên B phải thực hiện việc bảo hành trong vòng 02 – 04 tuần làm việc kể từ khi nhận được sản phẩm bảo hành. Trong thời gian bảo hành, Bên B sẽ hỗ trợ cho Bên A mượn thiết bị tương đương để sử dụng tạm thời nhằm đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn. Thiết bị mượn chỉ mang tính chất thay thế tạm thời và sẽ được thu hồi sau khi thiết bị bảo hành hoàn tất.

ĐIỀU 5: CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

5.1 Bên B sẽ cung cấp cho Bên A các chứng từ hàng hoá như sau:

- Chứng nhận xuất xứ (CO): bản scan gốc + 09 bản sao y đơn vị nhập khẩu /
- Chứng nhận chất lượng (CQ) do hãng Cisco cấp: 01 bản gốc /
- Chi tiết đóng gói (Packing list): 09 bản sao y đơn vị nhập khẩu /
- Vận đơn (Bill of Lading): 09 bản sao y đơn vị nhập khẩu /
- Invoice xoá giá: 09 bản sao y đơn vị nhập khẩu /
- Tờ khai hải quan xoá giá: 09 bản sao y đơn vị nhập khẩu /

5.2 Thông tin cấp trên CQ: KPS System Corp (hoặc được cấp cho đơn vị khác của KPS nhưng không nằm trong phạm vi quản lý của AM Cisco trong trường hợp Cisco không thể cấp trực tiếp cho KPS)

5.3 Bên B sẽ cung cấp cho Bên A các chứng từ hàng hóa nhập khẩu trên trong vòng 02 – 04 tuần. Bên A chỉ đồng ý nhận hàng hoá khi có đủ chứng từ nhập khẩu hợp lệ.

5.4 Việc bàn giao chứng từ sẽ được thực hiện kèm theo biên bản bàn giao chứng từ và không ảnh hưởng đến tiến độ cũng như nghĩa vụ thanh toán của Bên A.

ĐIỀU 6: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG & THANH TOÁN

6.1 Giá trị Hợp đồng

Tổng giá trị Hợp đồng bao gồm VAT: 897,264,000 đồng. (Bằng chữ: *Tám trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn đồng.*)

+ Thành tiền trước VAT: 830,800,000 đồng

+ Tiền VAT 8%: 66,464,000 đồng

6.2 Hình thức thanh toán:

Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản và được thanh toán thành các đợt như sau:

- **Đợt 1 (đặt cọc):** Bên A thanh toán 20% giá trị Hợp đồng, tương đương với số tiền: **179,452,800 VNĐ** (Bằng chữ: *Một trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi hai nghìn, tám trăm đồng*) trong vòng 05 – 07 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng. /

Trường hợp Bên A đã đặt cọc cho Bên B, nhưng Bên A không tiếp tục thực hiện Hợp đồng thì Bên A tự nguyện mất số tiền đã đặt cọc, mà không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu kiện nào khác và Bên B không có nghĩa vụ hoàn trả hay giải trình lý do.

- **Đợt 2:** Bên A thanh toán 80% giá trị hợp đồng còn lại, tương đương với số tiền: **717,811,200 VNĐ** (Bằng chữ: *Bảy trăm mười bảy triệu, tám trăm mười một nghìn, hai trăm đồng*) cho bên B trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên A nhận đầy đủ hàng hóa, hóa đơn tài chính.

6.3 Bảo lãnh thanh toán:

- Trước khi giao hàng 07 ngày, Bên B sẽ gửi thông báo giao hàng cho Bên A kèm công văn đề nghị phát hành Bảo lãnh thanh toán. Bên A sẽ cung cấp cho Bên B bản gốc Chứng thư bảo lãnh do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, có giá trị bằng giá trị thanh toán Đợt 2, tương đương: **717,811,200 VNĐ** (Bằng chữ: *Bảy trăm mười bảy triệu, tám trăm mười một nghìn, hai trăm đồng*). Bảo lãnh có giá trị trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành hoặc đến khi Bên A hoàn thành nghĩa vụ thanh toán, tùy điều

[Handwritten signature]

kiện nào đến trước. Loại và mẫu thư bảo lãnh thanh toán, không hủy ngang. Mẫu thư bảo lãnh thanh toán phải được Bên B đồng ý trước khi phát hành. Bên B sẽ giao hàng cho Bên A sau khi nhận được Chứng thư Bảo lãnh thanh toán.

- Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày phát hành, hết hiệu lực trong các trường hợp sau (tuỳ trường hợp nào đến trước).

+ Bên A đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo đúng mục 6.2 Điều 6 của hợp đồng này.

+ Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Bên B đã bàn giao đầy đủ hàng hóa và chứng từ hợp lệ của hợp đồng mà Bên A không thanh toán theo đúng mục 6.2 Điều 6 của hợp đồng này thì Bên B có quyền đưa thư bảo lãnh thanh toán ra ngân hàng và yêu cầu ngân hàng Bên A thanh toán kèm theo các chứng từ sau:

1. Công văn đề nghị thanh toán có chữ ký và dấu của người có thẩm quyền của Bên B: 01 bản gốc
2. Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản sao y do Bên B đóng dấu.
3. Hoá đơn giá trị gia tăng: 01 bản sao y do Bên B đóng dấu.
4. Bản gốc chứng thư bảo lãnh do ngân hàng Bên A phát hành: 01 bản
5. Biên bản bàn giao hàng hóa có chữ ký người nhận hàng nêu ở Điều 3 và bên B: 01 bản gốc

6.4 Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

6.5 Đơn vị thủ hưởng:

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

STK: 17058209 - Ngân hàng TMCP Á Châu - CN.TP.HCM

ĐIỀU 7: PHẠT VI PHẠM

7.1 Phạt vi phạm hợp đồng

- a. Trường hợp Bên A chậm thanh toán so với thời hạn quy định tại Điều 6, Bên A sẽ phải chịu phạt số tiền tương đương 0.05%/ngày trên giá trị phần nghĩa vụ thanh toán bị chậm. Tổng mức phạt chậm thanh toán không vượt quá 8% giá trị hợp đồng và được tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày Bên B nhận được đầy đủ khoản tiền chậm thanh toán.
- b. Trường hợp Bên B giao hàng trễ hơn thời hạn quy định tại Điều 3, Bên B sẽ chịu phạt 0.05%/ngày trên giá trị phần hàng hóa giao trễ, Tổng mức phạt chậm giao không vượt quá 8% giá trị hợp đồng.
- c. Trường hợp quá 15 ngày mà Bên A chậm trễ trong việc nhận hàng theo thời gian đã thông báo, Bên A sẽ phải chịu phạt 0.05%/ngày trên giá trị phần hàng hóa nhận chậm. Tổng mức phạt chậm nhận không vượt quá 8% giá trị hợp đồng. Ngoài ra, Bên A phải thanh toán cho Bên B toàn bộ các chi phí lưu kho, lưu bãi, chi phí trông giữ hàng hóa và các chi phí hợp lý khác phát sinh do việc chậm nhận hàng.
- d. Đối với sản phẩm là phần mềm: Trường hợp Bên A đã đặt hàng nhưng huỷ hoặc từ chối nhận hàng, việc hoàn trả hoặc điều chỉnh đơn hàng chỉ thực hiện được nếu có văn bản xác nhận của Hãng cung cấp phần mềm. Bên A phải chịu 100% giá trị đơn hàng và toàn bộ chi phí xử lý phát sinh.
- e. Trường hợp Bên nào đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này trái quy định thì phải chịu phạt vi phạm là 08% (tám phần trăm) tổng giá trị Hợp Đồng và bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho Bên kia theo quy định của pháp luật.

7.2 Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại (nếu có) phải được Bên vi phạm thanh toán cho Bên bị vi phạm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hai Bên ký biên bản xác định hành vi vi phạm hoặc có phán quyết/thỏa thuận khác bằng văn bản.

ĐIỀU 8: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

8.1 Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.

8.2 Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.

8.3 Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

8.4 Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 9: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

9.1 Định nghĩa về trường hợp bất khả kháng:

- Bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: sét đánh, động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất hàng hóa mà có thông báo của hãng sản xuất... và các thảm họa khác chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

9.2 Thông báo tình trạng bất khả kháng:

- Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, một trong Hai Bên có thư thông báo cho bên còn lại trong vòng 10 (mười) ngày về sự kiện và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, Bên thông báo có trách nhiệm gửi kèm cho Bên còn lại giấy xác nhận bằng văn bản về sự kiện bất khả kháng, được cấp bởi một trong các cơ quan sau: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như UBND cấp xã/phường trở lên, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, v.v.); Hãng sản xuất hoặc đơn vị cung cấp hàng hóa (trong trường hợp đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc trì hoãn sản xuất).
- Văn bản xác nhận này phải được gửi trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng.

9.3 Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng:

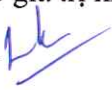
- Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng hoặc yêu cầu thanh toán phạt vi phạm Hợp đồng. Bên bị ảnh hưởng bởi bất khả kháng sẽ được gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ tương ứng với thời gian bị ảnh hưởng
- Trừ khi có ý kiến của bên nhận thông báo bằng văn bản, bên thông báo vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện.
- Việc tạm ngừng hoặc miễn trừ trách nhiệm do Sự kiện Bất Khả Kháng không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán và/hoặc nghĩa vụ khác đã được thực hiện hoặc hoàn thành trước thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các nghĩa vụ này vẫn phải được các Bên thực hiện đầy đủ.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

LV

- 10.1** Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của đại diện hợp pháp của cả hai Bên.
- 10.2** Hai Bên cam kết đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, nội bộ để đảm bảo hiệu lực và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp đồng.
- 10.3** Hai Bên cam kết có đầy đủ giấy phép, chứng nhận cần thiết (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành để thực hiện và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan trong Hợp đồng này.
- 10.4** Các Bên cam kết bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến Hợp đồng. Việc tiết lộ chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của Bên còn lại hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cam kết bảo mật tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt.
- 10.5** Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý sau 02 (hai) ngày kể từ khi hai Bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ. Không Bên nào được chuyển nhượng Hợp đồng nếu không có sự đồng ý của Bên còn lại, trừ trường hợp luật định.

Hợp đồng có thể được ký qua bản scan/email/chữ ký điện tử và đều có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng gồm 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A 

Tôn Nữ Quỳnh Châu

ĐẠI DIỆN BÊN B 

Huỳnh Thanh Hải

PHỤ LỤC SỐ 01

(Đính kèm theo hợp đồng số: 01-1025/INNOTEL-KPS)

STT	Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	C1300-24XS /	Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1300 24-port SFP+, 4x10GE Shared Hãng sản xuất: Cisco Xuất xứ: China /	2 /	50,800,000	101,600,000
2	C1300-24T-4X /	Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1300 24-port GE, 4x10G SFP+ Hãng sản xuất: Cisco Xuất xứ: China /	4 /	18,000,000	72,000,000
3	SFP-10G-SR-S= /	Mô đun quang Cisco 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class Hãng sản xuất: Cisco Xuất xứ: China/Malaysia /	2 /	4,900,000	9,800,000
4	MGBLX1 /	Mô đun quang Cisco Gigabit Ethernet LX Mini-GBIC SFP Transceiver Hãng sản xuất: Cisco Xuất xứ: China /	10 /	2,170,000	21,700,000
5	C1200-24P-4G /	Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x1G SFP Hãng sản xuất: Cisco Xuất xứ: China	40 /	10,700,000	428,000,000
6	C1200-8T-E-2G /	Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1200 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo Hãng sản xuất: Cisco Xuất xứ: China/Vietnam /	6 /	4,300,000	25,800,000
7	C1300-24T-4G /	Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1300 24-port GE, 4x1G SFP Hãng sản xuất: Cisco Xuất xứ: China /	9 /	11,500,000	103,500,000
8	C1300-16FP-2G /	Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1300 16-port GE, Full PoE, 2x1G SFP Hãng sản xuất: Cisco Xuất xứ: China /	4 /	17,100,000	68,400,000
TỔNG CỘNG					830,800,000
THUẾ VAT 8%					66,464,000
TỔNG THÀNH TIỀN SAU VAT					897,264,000

Số tiền bằng chữ: Tám trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn đồng./

(*) Thuế suất, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và tổng giá trị hợp đồng được thể hiện ở Điều 1 này là thuế suất tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng. Tại thời điểm Bên B giao hàng và xuất hóa đơn cho Bên A. Thuế VAT của hàng hóa được điều chỉnh theo thuế suất, thuế VAT theo quy định của nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn và theo đó, tổng giá trị của hợp đồng được điều chỉnh theo thay đổi giá trị của thuế VAT.

Diễn giải thông tin xuất hóa đơn:

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Số lượng	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị chuyển mạch Cisco_C1300-24XS, phụ kiện /	2	Chiếc	50,800,000	203,200,000
2	Thiết bị chuyển mạch Cisco_C1300-24T-4X, phụ kiện /	4	Chiếc	18,000,000	72,000,000
3	Mô đun quang Cisco SFP-10G-SR-S= /	2	Chiếc	4,900,000	9,800,000
4	Mô đun quang Cisco_MGBLX1 /	10	Chiếc	2,170,000	21,700,000
5	Thiết bị chuyển mạch Cisco_C1200-24P-4G, phụ kiện /	40	Chiếc	10,700,000	428,000,000
6	Thiết bị chuyển mạch Cisco_C1200-8T-E-2G, phụ kiện /	6	Chiếc	4,300,000	25,800,000
7	Thiết bị chuyển mạch Cisco_C1300-24T-4G, phụ kiện /	9	Chiếc	11,500,000	103,500,000
8	Thiết bị chuyển mạch Cisco_C1300-16FP-2G, phụ kiện /	4	Chiếc	17,100,000	68,400,000
				Cộng tiền hàng	830,800,000
				Thuế suất GTGT: 8%	66,464,000
				Tổng tiền thanh toán:	897,264,000

(*) Phụ lục số 01 là một phần không thể thiếu của hợp đồng này.

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

V/v: Tạm ứng 20% theo hợp đồng số: 01-1025/INNOTEL-KPS

Ngày: 11/10/2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG AN NINH KHAI PHÁT

Nơi nhận: Phòng kế toán

Địa chỉ: 262 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:

Công ty TNHH Viễn Thông Sáng Tạo Thuận Phong -INNOTEL, xin chân thành cảm ơn Quý đơn vị đã tin nhiệm sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi.

Căn cứ theo hợp đồng mua bán số: 01-1025/INNOTEL-KPS ký ngày 11/10/2025 giữa Quý đơn vị và công ty chúng tôi về việc cung cấp thiết bị

Tổng giá trị Hợp đồng là: **897,264,000 đồng**. (Bằng chữ: **Tám trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn đồng.**)

Đề nghị Quý đơn vị chuyển khoản thanh toán đợt 1: Thanh toán 20% giá trị Hợp đồng tương đương với số tiền **179,452,800 VNĐ** (Bằng chữ: **Một trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi hai nghìn, tám trăm đồng**) sau khi ký hợp đồng cho công ty chúng tôi, theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

SỐ TK: 17058209 (VND)

TÊN NGÂN HÀNG: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) – CN TP.HCM

Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý đơn vị.
Chào trân trọng.

CÔNG TY TNHH VT ST THUẬN PHONG



Huỳnh Thanh Hải

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN**

Mã số doanh nghiệp: 0304195505

Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 02 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 21 tháng 07 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO
THUẬN PHONG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHONG INNOVATIVE
TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: INNOTEL CO., LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính

55/31 Đường Trần Đình Xu , Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam

Điện thoại: 3862 1119

Số Fax:

Thư điện tử:

Website:

3. Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Phần vốn góp (VND và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập/giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức	Ghi chú
1	HUỖNH THANH HẢI	Việt Nam	87/72A, Nguyễn Sỹ Sách, Khu Phố 21, Phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	16.000.000.000	80,000	051077000045	
2	HOÀNG ANH KHOA	Việt Nam	48/14/9 Đường Số 6, Khu Phố 26, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	4.000.000.000	20,000	068089009935	

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: HUỖNH THANH HẢI

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1977

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân : 051077000045

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: 87/72A Nguyễn Sỹ Sách, Khu Phố 21, Phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

KT TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ
KINH DOANH
Lê Thị Hồng Nga